



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 24/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

1
2
3

התובע:

שילה אביני

מרח' נתיבות המשפט 60/3

מודיעין עלית

- נ ג ד -

4

הנתבעים:

1. מאיר פימה

2. בת שבע פימה

מרח' שמעיה 2/א דירה 7 אלעד

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל גרוסמן

מרח' התור 15 אלעד

5

פסק - דין

6

7

1. הצדדים בעלי זכויות בבית המשותף ברחוב שמעיה 2/א 11 באלעד, מקרקעין

8

הידועים כגוש 5458 חלקה 2 (להלן: "הבית").

9

התובע בעל זכויות בחלקת משנה 15 בבית, הנתבעים בעלי זכויות בחלקת

10

משנה 21.

11

סעדי התובענה המבוקשים נוסחו בזו הלשון:

12

"...והיות והנתבעים בנו על הגג המשותף גם לתובע תוספת גדולה לדירתם אני

13

תובע את שווי חלקי בגג על פי דו"ח שמאי הקובע 7,850 למ"ר בעבור מרכיב

14

הגג. ... אני תובע מהם את שווי חלקי בגג שנבנה שהוא לפחות 110,000 ₪ על

15

פי השמאות בצירוף הוצאות משפט. או שיאפשרו לשמאי ניטראלי למדוד

16

בפועל את שווי התוספת וע"פ זה לשלם לי את חלקי".

17

18

1	2.	התובע טען בתמצית, כי ליבו של הסכסוך בהסכם, אשר נקשר בינו לבין
2		הנתבעים בשנת 2008 ולפיו הוסכם בין 8 בעלי הדירות באגף II בבית, בו
3		מתגוררים הצדדים, על הצמדת הגינה המשותפת של הבית לדירתו, בתמורה
4		להצמדת חלקו היחסי בגג המשותף לדירת הנתבעים. רק חודש לאחר מכן, טען,
5		נודע לו כי הגינה המשותפת הינה חלק מכלל הרכוש המשותף של הבית על
6		שלושת אגפיו ולכן ההסכמה שניתנה לו אינה ישימה. לדבריו, 28 בעלי הזכויות
7		בדירות בבית הנותרים, כלל אינם מודעים לקיומו של חוזה זה. לטענתו, הוטעה
8		לחשוב, כי חלקו היחסי של כל דייר ברכוש המשותף באגף בו מתגוררים
9		הצדדים, שווה לזה של שכנו (1/8), בעוד חלקו היחסי גדול פי 4 מחלק
10		הנתבעים. משבוצעה הרחבת דירת הנתבעים בגג המשותף, התובע מבקש
11		לפסוק לו פיצוי בגין חלקו היחסי בגג, עפ"י הערכת השמאי מטעמו.
12		
13	3.	הנתבעים טענו בתמצית, כי בשנת 2007 פנו לוועדה המקומית בעיריית אלעד
14		וביקשו להוציא היתר לבניה בגג. לפיכך החתימו את בעלי הזכויות בדירות
15		הבית על הצהרה, לפיה הם מסכימים לבניה זו. כעבור שנה וחודשיים אף
16		נחתם, בינם לבין שאר בעלי הזכויות בדירות בהם התובע "הסכם שיתוף", לפיו
17		הוסכם שהנתבעים יצמידו לדירתם את הגג המשותף באגף II ויבנו עליו קומה
18		נוספת ואילו התובע יוכל להמשיך לעשות שימוש בלעדי בשטח החצר באגף II,
19		אשר ממילא גודר על ידו. עוד נטען, כי התובע השיא את שכנו לפנות לבית דין
20		צדק באלעד ובמהלך הדיונים הודיע לבית הדין, כי הוא מדיר אותו מלעשות כל
21		שימוש בגג המשותף מבלי רשותו. אף על פי כן, טענו כי בית הדין קבע, כי
22		ההסכם אשר נחתם בין הצדדים תקף. לטענתם, בחוות דעת השמאי, אינג' ד"ר
23		אביגדור פורת, מטעם התובע, נפלו שגיאות ולגבי חלקו היחסי של התובע בגג,
24		הגדול, לכאורה, פי 4 מחלקם היחסי בו לא נמצא כל ביטוי בתקנון. לדעתם אין
25		לתובע כל זכאות לתשלומי איזון לאור ההסכם (להלן- ההסכם/הסכם השיתוף)
26		והתמורה שקיבל על פיו.
27		
28		<u>דיון:</u>
29		
30	4.	הבית דן רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. צו הרישום נחתם
31		ביום 1.3.2009. מעיון בנסח הרישום נראה, כי לבית 40 חלקות משנה, הבית
32		מורכב מ-3 מבנים.
33		

5.	לזכות התובע רשומה הבעלות בחלקת משנה 15, דירה בשטח של 102.80 מ"ר, בקומת הקרקע, חלקה ברכוש המשותף 44/537. לדירה צמידות קרקע המסומנת באות ז' בשטח 345 מ"ר.	1
		2
		3
	זכות הבעלות של הנתבעים רשומה בחלקת משנה 21, דירה בשטח 116.06 מ"ר, בקומה ג' + קרקע, חלק הרכוש המשותף 12/537.	4
		5
		6
6.	לבית נרשם תקנון מוסכם. לעניין סעיף 59 לחוק המקרקעין, הקובע חלוקת ההשתתפות בניהול והחזקה נקבע, כי "הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה, למעט הקרקע, יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד" .	7
		8
		9
		10
7.	הן מכתבי טענותיהם והן מעדויות הצדדים, עולה כי בוצעה על ידי הנתבעים בניה בגג המשותף בהתאם לבקשה להיתר בניה מיום 19/04/2010 מס' 20070226, מס' בקשה 2007226, לפיו אישרה וועדת המשנה בישיבה מספר 2009001 בתאריך 07/06/09:	11
		12
		13
		14
	"מותר: עליית גג וסגירת מסתור כביסה" . בהתאם "לתנאים" המצורפים.	15
		16
8.	בדיון שקוים במעמד הצדדים טען ב"כ הנתבעים עו"ד שמואל גרוסמן, אף כמי שאישר עריכת "הסכם השיתוף", כי אין מקום לחייב מרשיו בתשלומי איזון לאור הסכם השיתוף שנחתם בין בעלי הזכויות.	17
		18
		19
		20
9.	התובע טען, כי הוא זכאי לחלקו בתשלומי האיזון, מכח הבנייה שבוצעה בגג וכי למרות ההסכם, חלק הגינה המסוים לא הוצמד לדירתו. הצדדים הגיעו לכלל הסכמה לפיה תמונה שמאית על מנת לבחון ניצול זכויות הבניה עפ"י הוראת סעיף 71ב' לחוק המקרקעין ושיעור תשלומי האיזון ככל שישנם.	21
		22
		23
		24
		25
10.	עם קבלת חוות דעת השמאית, חזרו הנתבעים וטענו כי לאור שיעור התשלום הם שבים וטוענים להעדר זכאות לתשלומי איזון לתובע. לפיכך, הוגשו תצהירי עדות ראשית וקוימה ישיבת הוכחות.	26
		27
		28
		29
11.	התובע טען בסיכומיו, כי גג האגף ה-II, עליו בנו הנתבעים תוספת בנייה, שייך רק לבעלי הזכויות באותו אגף ולפיכך, הוא זכאי לתשלומי איזון. תכלית "הסכם השיתוף" טען, אשר נחתם בין הצדדים, היא לאפשר לנתבעים להצמיד	30
		31
		32

את הגג המשותף בתמורה להצמדת הגינה המשותפת לדירתו. לטענתו, לא נתן	1
הסכמתו לבניה בגג אלא רק להצמדתו.	2
	3
12. הנתבעים סיכמו וטענו כי יש בידיהם שיעור ההסכמות הנדרש לביצוע הבנייה.	4
לטענתם, התובע התנה את חתימתו בכך שבעלי הזכויות בדירות בבית יסכימו,	5
בחתימת-ידם, ליתן לו לעשות שימוש ייחודי בשטח אותו גידר בסמוך לדירתו.	6
הנתבעים פנו לבא כוחם, אשר ניסח טיוטת הסכם בין בעלי הזכויות בדירות	7
בבית וזו נשלחה אל התובע. האחרון, נטען, העתיק את טיוטת ההסכם בכתב	8
ידו והוסיף בה תיקונים למכביר, בייחוד, הפנו הנתבעים לסעיף 10 להסכם בו	9
נכתב:	10
"ההסכם נעשה מתוך רצון גמור ובלב שלם" וכן "ותמיד תהיה יד בעל	11
השטר על העליונה" . בניגוד לעדותו טענו, כי התובע נתן הסכמתו לבניה על הגג	12
ולא רק להצמדה' וכי התובע ויתר על זכויותיו, לרבות זכוות לתשלומי איזון	13
או בנייה בכל הקשור לגג, כפי שוויתרו המשיבים למבקש על זכויות דומות	14
בחצר. עוד הוסיפו, כי הגג המשותף לא נלקח מן התובע אלא זכויותיו הועתקו	15
לקומה נוספת שמעל ההרחבה החדשה.	16
	17
13. בסיכומי התשובה, טען התובע כי הוא בעל השטר המוחזק ("יד בעל השטר על	18
העליונה") כבעל זכויות בגג המשותף וכל עוד לא הוצמדה הגינה לדירתו	19
כמוסכם ב"הסכם השיתוף". עוד טען, כי פנה בסמוך לחתימתו על ההסכם	20
למשרד עורכי הדין, המייצג את חברת הבניה ("פרידמן חכשורי בע"מ"), יזמית	21
הבניה על מנת לרשום את ההצמדות ונענה על ידם, כי אין הדבר ישים.	22
	23
14. הנתבעים מצדם, מתנגדים כאמור לעצם הזכאות לתשלומי איזון כמו גם	24
לשיעורם. לחוות הדעת גופא, טענו כי הבנייה על שטח הנאמד ב 35 מ"ר, אשר	25
עליו נבנתה הקומה העליונה הינה זכות ייעודית, אשר הוקנתה במסגרת תב"ע	26
אל/195/15 ב- 16.10.2003 ואילו רק 7 מ"ר הינם ניצול אחוזי בנייה. השמאית	27
לדעתם ערכה חישוב על פי "מטר מבונה", ולא כפי שהייתה אמורה לחשב, על	28
פי מטר "שטרם נבנה", שכן כל עלויות הבנייה בגג נפלו על כתפי הנתבעים	29
בלבד.	30
	31
15. במקרה דנן, לצד היתר הבניה, הרחבת דירה צריכה להיבחן בערכאה זו בהתאם	32
להוראות חוק המקרקעין החלים עליה בנסיבותיו של המקרה, קרי הוראות סעיפים 71	33

א-71 ד' לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), שהוספו לחוק בשנת תשנ"ה	1
כתיקון מס' 18 לחוק.	2
	3
16. בעניין מינוי שמאי, עפ"י הוראת סעיף 71ג' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, הדן	4
בהגשת תביעה למפקח אגב תוכנית להרחבת דירה, נקבע לאמור-	5
"(א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה	6
מהותית בזכויותיו, <u>בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה</u> , או בעל	7
דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.	8
(ב) <u>התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה</u> , ואם בעל הדירה לא היה נוכח	9
<u>בעת קבלת ההחלטה</u> , תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את	10
המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו".	11
בסעיף 71ב(א) לחוק המוזכר נקבע, כי-	12
(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים	13
מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד	14
לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם	15
לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת	16
זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה	17
פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים	18
להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.	19
(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה	20
יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.	21
(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו	22
בנין.	23
(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה	24
בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד	25
החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או	26
שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.	27
(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים	28
על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.	29
	30
17. הנתבעים שבו וטענו כי התובע נתן בשעתו הסכמה להרחבת הדירה, קיבל תמורה וויתר	31
על יתר זכויותיו.	32
לכתב ההגנה צורף הסכם שכנים (שיתוף), אשר התובע והנתבעים צד לו.	33
ההסכם חתום על ידם ובסיפא ציין ב"כ הנתבעים "אני מאשר כי הסכם זה נערך על	34

1	ידי".
2	
3	18. בסעיף 1 להסכם השיתוף נאמר-
4	" כל הצדדים להסכם זה מוותרים בזאת על כל זכויותיהם בחלק הגינה המשותף
5	הסמוך לדירה מספר 1 המסומן בתשריט בצבע כחול, וזאת לטובת שילה אביני בעל
6	דירה מס' 1...".
7	בסעיף 3 להסכם נאמר-
8	" כל הצדדים להסכם זה מוותרים בזאת על כל זכויותיהם וחובותיהם בשטח הגג
9	המשותף הנמצא מעל דירה מס' 7 בלבד למעט הזכות להניח דודי שמש וכדו'
10	ולתחזקם... וזאת לטובת משפחת פימה בעלי דירה מספר 7 על מנת שיוכלו להצמיד
11	חלק גג זה לדירתם".
12	
13	19. התובע חזר וטען כי הונו אותו, שכן הבטיחו לו תמורה בדמות הצמדת חלק גינה
14	מסוים לדירתו והתברר לו כי לא ניתן בשיעור ההסכמות המגולם בחוזה לתקן צו
15	הרישום.
16	בדיון המקדמי, טען " אני כמובן לא גר שם במקום לא ידעתי מה מצבו המשפטי של
17	הבניין, אני טרוד בטיפול בשני ילדי הנכים, נתתי בו אמון, הוא אמר בסדר אני אלך
18	לעו"ד שיעשה הכול בצורה ראויה וידאג לכך שהגינה הזו תוצמד לדירתך ואתה
19	בתמורה תסכים להצמיד את הגג לדירתך".
20	
21	20. במבוא להסכם נקבע, כי הואיל ושטחי הגגות העליונים הם רכוש משותף ושטחי הגינה
22	בקומת הקרקע, המשותפים, סמוכים לדירת התובע ולדירת הרוש, הגיעו הצדדים
23	לכלל הסכמות ל"הצמדת" אותם שטחים. בבואי להתחקות אחר אומד דעתם של
24	הצדדים, לא אוכל להתעלם מן העובדה שהתובע הוא מוטב ברור בהסכם זה ואף
25	שחלק מן הצדדים לו לא זכו לתמורה כלל, הוא עצמו זכה לתמורה ברורה ומפורשת,
26	תוך מתן חתימת ידו על ההסכם.
27	
28	21. לכוונת הצדדים בשעת עשיית ההסכם חשיבות בהבנת תוכנו של הסכם. כלל זה בא
29	לידי ביטוי אצל רבינו ירוחם (נתיב כג, חלק י): 'כלל גדול בידנו בכל תנאי שאדם מתנה
30	עם חבריו שאין להלך אחר לשון הכתוב אלא אחר הכוונה לבד'. גם ר"י בכרך כתב
31	(חוות יאיר, סימן רכט): 'בתנאים (של שטר) אזלינן אחר הכוונה'. מבחינה זו, ידם של
32	2 בעלי השטר על העליונה. (ר' גם הר' אפרים משה קורנגוט, בספרו "דיני הבית
33	המשותף" (תש"ס), בעמ' 227).

על אומד דעתם של הצדדים ניתן היה לעמוד אגב עדותם בהליך זה.	1
	2
22. בקליפת אגוז, הערכת מהימנותם של עדים לשם חקר האמת, היא מלאכה קשה, מלאכה מובהקת המוטלת על בית המשפט. בית המשפט צריך להחליט על-פי אמירות העדים, על סמך התנהגותם במהלך העדות ועל יסוד אותות האמת המתגלים במהלכו של המשפט מהו המשקל שיש ליתן לאותה עדות (ר' סעיף 53 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תש"א - 1970). על כל אלה חוסה, בצניעות המתבקשת, קביעת שמואל הנביא בפרק טז, ו: "כִּי לֹא אֶשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם, כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לְעֵינָיו...".	3 4 5 6 7 8
	9
23. התובע השיב בחקירתו הנגדית, לאמור-	10
"ש. האם באיזה שהוא מקום בהסכם כתבת במפורש שאם לא יוצמד לך גינה מר פימה לא יקבל את הגג.	11 12
ת. הדברים מוכחים מפורשות מתוך כל סעיפי ההסכם.	13
ש. אין לך מקום שזה כתוב במפורש, זה במשתמע?	14
ת. אני מתנגד על ההנחיות וההשתלטות של מר גרוסמן על הדיון ומבקש שהמפקחת אני טוען שהסגנון הזה נחשב מפורש.	15 16
---	17
ש. הדיבור הראשון שלך בענין היה כשמר פימה ניגש בחודשים הראשונים של 2007 וביקש ממך לחתום על ההצהרה של השכנים ואתה אמרת לו שאתה צריך לעשות שיעורי בית אתה זוכר שמר פימה ניגש אליך וכתוצאה מכך נולד בסופו של יום ההסכם?	18 19 20 21
ת. לא נכון. מר פימה פנה אלי טלפונית בכדי שאחתום לו לעיריה על האפשרות להצמיד לו את הגג לא הציג לי את הסכמת השכנים אני רואה את זה פה לראשונה, אמרתי לו במפורשות שאני מעונין בתשלום חלקי עבור הגג מר פימה סירב לכך ולכן לא התקדמתי בנושא עד שהוא מיוזמתו לאחר כמה חודשים פנה אלי שוב ואמר אני אתן לך תמורה תמורת הצמדת הגג שתיתן לי אני אתן לך את הצמדת הגינה לדירתך ותוכל להצמידה כקרקע פרטית הצמודה בטאבו וזוהי התמורה אם תסכים לך נוכל להתקדם לקראת החתימה לצורך הצמדת הגג.	22 23 24 25 26 27 28
---	29
ש. על ההסכם שאתה חתום עליו יחד עם מר פימה יש צדדים נוספים להסכם מר אסף והב ואח' שמונה צדדים?	30 31
ת. כן. אני בעל זכות יחידי בדירה והיתר איש ואשתו.	32
ש. זאת אומרת יש עוד 14 צדדים להסכם יש עוד 7 צדדים להסכם שמופיעים בעל ואשה כיחידי אותו צד האם כשחתמו אתך הדיירים האחרים הששה הנוספים למעט	33 34

משפחת פימה הם קיבלו ממך תמורה כל שהיא עבור שהם מרשים לך להשתמש באותו חלק משותף בחצר?	1
ת. לא הייתי בקשר כלל עם שאר הדיירים בקשר להסכם חוץ ממשפחת הרוש מר פימה	2
אמר לי שהוא ידאג באופן אישי שהוא ידבר עם השכנים על כך שהם ידאגו להצמדה ולאחר שיחתמו כראוי הוא יבוא להחתימני באחרונה על החוזה לאחר שיהיה תקף.	3
ש. חוזר על השאלה, האם אתה התחייבת לתת תמורה לאותם צדדים נוספים שהם לא משפחת פימה?	4
ת. לא.	5
ש. האם אותם צדדים אחרים למעט משפחת הרוש ולמעט משפחת פימה קיבלו איזה תמורה?	6
ת. אינני יודע.	7
ש. האם אותו חלק שקיבלת לכאורה לפי אותו הסכם האם החלק הזה מגודר ומחובר לדירה שלך כיום ואף אחד מהשכנים לא יכול להיכנס?	8
ת. אותו חלק בגינה שהיה אמור להיות מוצמד גודר מלכתחילה על ידי הקבלן בצורה שרק אני אוכל להשתמש בו אם כי ברישומים לא רשום כצמוד. זה מופיע בתוכניות המקוריות שכולם חתמו עליה". (ר' פרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 14.2.2013).	9
24. עדותו של התובע הובאה באריכות בנוסחה המקורי, כיוון שהרושם שנוצר למשמעה	10
אגב הליך ההוכחות ולמקרא עדותו זו גם כעת, הוא כי בעת כריתת ההסכם, שחלקים	11
ממנו הוספו על ידו, סבר התובע כי התמורה שקיבל נאותה. רק בדיעבד ומשהתברר לו	12
כי הנתבעים מרחיבים דירתם בשטח ה"צמוד", בעוד הוא נותר עם "הצמדה" שאינה	13
רשומה ביקש לתבוע מן הנתבעים שווי הגג.	14
25. במקרה דנן, לא ניתן להעלים עין מכך שהתובע לא תמך גירסתו אלא בעדותו שלו.	15
בהקשר זה ככלל, הכלל המשפטי החל על תובע הוא "המוציא מחברו עליו הראיה"	16
ונפסק: "ככלל, נטל הבאת הראיות מוטל בתחילת המשפט על הצד הנושא בנטל	17
השכנוע; שאם צד זה לא יביא את ראיותיו, תידחה טענתו. אם הצד הנושא בנטל	18
השכנוע הביא ראיה המוכיחה לכאורה את טענתו, עשוי נטל הבאת הראיות לעבור לצד	19
האחר. ואולם, הצד האחר – אשר אינו נושא בנטל השכנוע – עשוי לזכות במשפט גם	20
אם לא עמד בנטל הבאת הראיות, אם בית-המשפט לא שוכנע כי הראיות שהביא הצד	21
הראשון מבססות את טענתו במידת הוודאות הדרושה לשם עמידה בנטל השכנוע (י'	22
קדמי על הראיות (כרך ב) [53], בעמ' 853). במצב שבו הראיות שקולות יפעל הספק	23
לחובת הצד שעליו נטל השכנוע" (ר' דנ"א 1516/95 רינה מרום נ' היועץ המשפטי	24
לממשלה פ"די נב (2) 813, 832). וכן נפסק לא אחת, כי צד שיכול להביא ראיה	25

התומכת בגרסתו ולא עשה כן, פועל הדבר לרעתו. (ר' גם ע"א 2622/90 שני נ' לרמר,	1
פ"ד מז (1), 191, 199).	2
התובע נמנע מלזמן לעדות מי מהצדדים להסכם, לרבות בעל הגינה הנוסף או בעל הגג	3
הנוסף ועדותו נותרה עדות יחידה, גירסה שלא זכתה לאישוש.	4
	5
26. הנתבע מצידו נחקר ע"י התובע ועומת עם הטענה, כי הונה את התובע, בהקשר זה	6
השיב-	7
"ש. האם ידעת שהגינה שייכת לכל 39 בעלי הדירות ואין תוקף חוקי ומשפטי לחוזה	8
להצמדת הגינה אלא אם כן יחתמו על 39 בעלי הזכויות?	9
ת. כשהצעתי לו הצעה של אחד השכנים הציע שכולם יוותרו על החלק שלהם בגינה	10
הצעתי את זה למר אביני והוא כתב לי בכתב ידו הכין חוזה בכתב ידו וכתב שם שש	11
השכנים יחתמו שנותנים לו את הגינה שש השכנים חתמו כשהבאתי לו את החוזה הזה	12
הוא אמר שהחוזה הזה יהיה ערוך על ידי עורך דין, עשיתי מה שהוא ביקש ממני. האם	13
אתה ידעת אתה הבאת לי פתק.	14
ש. האם ידעת שהגינה שייכת לכולם כן או לא.	15
ת. עשיתי מה שהוא ביקש".	16
יוער, כי גירסתו זו של התובע שלא אושרה אף אינה מובנית בשל העובדה שאין	17
לנתבעים ידע משפטי עודף על זה המצוי בידי התובע.	18
	19
27. הנתבע אף שב והבהיר בעדותו, כי-	20
ש. האם אתה טוען שהסכמתי לתמורה הממשית הצמדה של הגג תהיה עבור שתדבר	21
עם אנשים שיסכימו?	22
ת. כמו שהוא הסכים לתת לי את הגג אני הסכמתי לתת לו את הגינה.	23
ש. האם אתה מודה בפועל הגג הוצמד ונבנה עליו כפי שמופיע בדו"ח שמאות?	24
ת. הגג המשותף הוא למעלה.	25
ש. האם קיבלתי תמורה ממשית עבור הזכות שלך שאתה משתתף בגג המשותף?	26
ת. האם שמונת הדיירים קיבלו תמורה ממשית".	27
	28
28. בדיון המקדמי, הבהיר ב"כ הנתבעים, כעורך "הסכם השיתוף"-	29
"לגופם של דברים, אני בעיריית אלעד אני פעם בשבוע מקבל קהל ללא תשלום,	30
במסגרת זה פנו אלי בעלי הזכויות בדירות בבית הבניין בבקשה לערוך הסכם למען	31
השלום שבו אף אחד לא יפריע לשכן השני, ונערך הסכם בין השכנים בין אלה שיוצא	32
ולא יוצא להם משהו מההסכם, לא נכתב שם שמשו צריך לגרום לו להצמדות, מפנה	33

לסעיף 1 בחוזה. אנחנו לא מבקשים לפעול לפי ההסכם הם קיבלו היתר בנייה".

29. במובנים מסוימים הכירה הפסיקה בציפייה הלגיטימית של בעל דירה בהסתמכו על הסכמה שניתנה לו להרחבת דירה. וכבר נפסק בע"א (תל אביב - יפו) 2816/03 **ציפורה קונצ'צקי ואח' נ. דליה שפלן ואח' תק-מח 2006 (2), 991**, כי כאשר הוענקה לבעל רשות במקרקעין גם הרשות לבנות, ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות והשקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה". ור' גם ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד**, פד"י נח (4) 27; ע"א 5136/91, **קוגלמס נ' קוגלמס**, פד"י מט(2) 419; ע"א 2836/90, **בצר נ' צילביץ**, פד"י מו(5) 184, 197; ע"א 588/81, **ציזיק נ' הורוביץ**, פד"י מ(1) 321, 325; ע"א 515/76, **לוי נ' ויימן**, פ"ד לא(2) 127, 133. ברם, במקרה דנן ולאור נ/1 אין חולק, כי בידי הנתבעים שיעור ההסכמות הנדרש להרחבת הדירה, אף לא נטען ע"י התובע אחרת בעניין זה.

30. למעשה, כיום מבקש התובע לאשר הערכת השמאית שמונתה לפסיקת תשלומי איזון לטובתו, מן הטעם שהתמורה שקיבל בהסכם התאימה לשיטתו. אינני סבורה שאלה פני הדברים. אין ספק שאותו הסכם מגלם תמורות בין הצדדים להסכם, אף אם אין המדובר בהצמדה קניינית (ומכאן המרכאות המלוות המונח "הצמדה"). מדובר במתן זכות שימוש יחודית, תוך מניעת שימוש דומה מיתר בעלי הזכויות בבית. גם לשימוש מוסכם שכזה יש ערך שמאי.

31. אף בהתעלם מהמועד בו "התגלה" לתובע "יום קבלת ההחלטה", כאמור בסעיף 71ב' לחוק, ואשר התייחסות לו תינתן להלן, חוות דעת השמאית שמונתה אינה מביאה בחשבון מספר מרכיבים. הראשון שבהם העובדה שבהיבט התכנוני "סל" אחוזי הבניה כולו משותף, כלומר בדיקת התנאי לניצול ביתר של אחוזי בניה צריכה להביא בחשבון גם את אחוזי הבניה בהרחבה האופקית (היא הבניה אגפית). בהקשר זה קבעה ברורות השמאית, כי אף לתובע שיעור הרחבה מותר של עד 25 מ"ר + עוד כ-10 מ"ר בהיותו דירת גן (ר' סעיף 7 לחוות הדעת). כלומר התובע זכאי על פניו להרחבת דירה בעוד כ-35 מ"ר. ההרחבה שנוקפה לחובתם של הנתבעים מתייחסת לשטח מבונה של 25 מ"ר (ר' עמ' 14 לחוות הדעת). לא ברור איפוא הכיצד ניצלו הנתבעים ביתר חלקם ברכוש המשותף לאור זאת.

זאת ועוד, השמאית מניחה בחוות הדעת כי בהינתן הרחבה בגג מצויים אנו ממילא בניצול ביתר של אחוזי בניה, מדובר בהנחה שמאית תכנונית להבדילה מהתפיסה הקניינית לפיה אחוזי הבניה כולם הינם רכוש משותף. ולבסוף, השמאית לא התבקשה

לאמוד שווי השימוש שהוענק לתובע בהסכם, מדובר כאמור בחזקה ושימוש יחודיים	1
שיש להם ערך כלכלי ובפער המבונה ספק אם אין לה משמעות.	2
	3
32. שבתי ועיינתי בכתב התביעה ובלשונם הברורה של הסעדים הנתבעים ואני סבורה כי	4
דינה של התובענה להדחות. שוכנעתי, כי אף התובע עצמו אינו מבקש לבטל החוזה ולו	5
מן הטעם שאת התמורה מן ההסכם שהוענקה לו, קרי "ההצמדה" שלו בשטח הגינה	6
המשותף לא זנח. התובע עפ"י עדותו עושה שימוש יומיומי יחודי בשטח ה"צמוד".	7
בסיס החישוב אליו מכוון התובע דינו להדחות, מן הטעם שהערכת השמאי מתייחסת	8
לשווי גג ולא היא. מכל מקום ולפי שמדובר כאמור בתביעה ל"תשלומי איזון", לא ניתן	9
להתעלם מן הסדר מיוחד המוצא ביטוי בסעיף קטן 71ג(ב) לחוק לפיו על התביעה	10
להיות מוגשת תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. במקרה דנן, מיום החתימה על	11
מסמך ההצהרה ביום 02 מאי 2007, בו הובעו הסכמות בעלי הזכויות לבניית הנתבעים	12
על הגג ועד הגשת הבקשה למינוי שמאי מיום 19.01.2012 עברו מעט פחות מ-5 שנים.	13
התובע דכאן השתהה איפוא ממושכות בהגשת התובענה ובניגוד להוראת הדין.	14
בהקשר זה, יסודו של השיהוי הוא בתורת ההשתק מכוח מצג, שהוא כיום פן של תורת	15
תום- הלב המעוגנת בסעיפים 12 ו-39 לצד סעיף 61(ב) לחוק החוזים, המונע מהתובע	16
מלהתכחש למצבו המשתנה של הנתבע, אם ידע והאמין בתום-לב ובאופן סביר כי יוכל	17
להיפרע מבעוד מועד, ועקב השיהוי הרב של למעלה מזמן סביר שונה עקב כך מצבו	18
לרעה. אומר על כך בית המשפט עוד בשנת 1954 וכוחו יפה גם היום, ר' פס"ד ע"א	19
158/54 דה בוטון נ' בנק המזרחי בע"מ- "בעולם המסחר המסחר של זמננו, חייב	20
אדם כל שעה ושעה לדעת, מה הוא האקטיב ומה הוא הפסיב שלו, ומה הם הכספים	21
העומדים לרשותו זכאי הוא לדרוש גם מאת חברו- יריבו, שלא יתמהמה יתר על	22
המידה במימוש תביעותיו."	23
במקרה דנן השתהה כאמור התובע שיהוי ניכר, לא סביר ולא מוסבר, בהגשת התובענה.	24
	25
33. לכך יווסף עיקרון תום הלב המחייב בוודאי מקום שמדובר במערכת יחסים בין בעלי	26
דירות-שותפים- בבית משותף. בהקשר של אלה כבר נפסק- "הן הרוב והן המיעוט	27
חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי),	28
תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם.	29
חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג	30
בהגינות" (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740). "כל זכות	31
(במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב; כל חיוב	32
המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב... תום הלב אינו מניח "מידת	33
חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוס נ' ישופה, פ"ד לג (1) 617, 635). תום הלב אינו דורש כי	34
האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום הלב מעקרון הנאמנות	35

(החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד ציבור (ראו בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ	1
נ' שר האוצר (טרם פורסם), וכן א' ברק, שיקול דעת שיפוטי (1987) 473)). עקרון תום	2
הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון	3
תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות	4
בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם - לא זאב, ולא	5
מלאך; אדם לאדם – אדם (רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, תק-על 499(4), 1 ,	6
43 (1999)).	7
	8
34. לאחר שנמלכתי בדעתי, אני סבורה כי לאור תוצאת ההליך ובשים לב לנימוקיו ישא כל	9
צד בהוצאותיו.	10
	11
	12
ניתן בהעדר הצדדים היום י"ד אב תשע"ג, 21 יולי 2013 ויישלח לצדדים ע"י מזכירות הלשכה	13
בדואר רשום.	14
	15
	16
	17
	18
טלי להב	19
המפקחת על רישום המקרקעין	20
פתח תקווה	21
	22